

CUESTIÓN

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2020/1784, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, ¿de qué plazo dispone el organismo receptor para llevar a efecto la notificación o traslado del documento? Señala la respuesta correcta:

- a) La notificación o traslado de un documento debe efectuarse cuanto antes y, en cualquier caso, en el plazo de quince días desde su llegada al organismo receptor.
- b) La notificación o traslado de un documento debe efectuarse cuanto antes y, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde su llegada al organismo receptor.
- c) La notificación o traslado de un documento debe efectuarse cuanto antes y, en cualquier caso, en el plazo de quince días desde su llegada al organismo transmisor.
- d) La notificación o traslado de un documento debe efectuarse cuanto antes y, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde su llegada al organismo transmisor.

RESPUESTA CORRECTA: B

17. LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y SU RÉGIMEN FISCAL. LOS CONTRATOS Y OPERACIONES MERCANTILES. EL REGISTRO MERCANTIL. EL ABOGADO/A MERCANTIL: ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

Tipos de sociedades mercantiles

2150

➤ **Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.)**

Conforme al artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad de capital, junto a la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones.

La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil de tipo capitalista en la que su capital, integrado por las aportaciones de todos los socios, se encuentra **dividido en participaciones sociales**. En este tipo de sociedad los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

Conforme al artículo 4.1 de la LSC, el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada **no podrá ser inferior a un euro**, si bien, entre tanto aquel no alcance la cifra de 3.000 euros, se aplicarán las reglas siguientes:

- Se destinará a la **reserva legal una cifra de al menos el 20 % del beneficio** hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance los 3.000 euros.

- En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los **socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra del capital suscrito.**

En la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada deberá figurar necesariamente la indicación «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad Limitada» o sus abreviaturas «S.R.L.» o «S.L.».

➤ **Sociedad anónima (S.A.)**

La sociedad anónima es una sociedad mercantil, cuyo capital social se encuentra **dividido en acciones** e integrado por las aportaciones de todos los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales.

El capital social de la sociedad anónima **no podrá ser inferior a 60.000 euros**. En su denominación deberá figurar la expresión «Sociedad Anónima» o «S.A.».

➤ **Sociedad colectiva**

La sociedad colectiva se encuadra dentro de las denominadas sociedades mercantiles y se distingue de las demás debido a su marcado carácter personalista, toda vez que la relación de sus socios está basada, desde un primer momento, en la confianza mutua. Por consiguiente, **en este tipo de sociedades, el elemento personal resulta lo más importante y no tanto la aportación que hayan hecho sus socios al patrimonio social.**

➤ **Sociedad comanditaria por acciones**

La sociedad comanditaria por acciones es un tipo de sociedad de capital, la cual podrá utilizar una razón social, con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva, con la necesaria indicación de «Sociedad comanditaria por acciones» o «S. Com. por A.».

Su capital está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de todos los socios, uno de los cuales, al menos, responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.

➤ **Sociedad comanditaria simple**

La comanditaria simple se define como aquella sociedad que ejerce una actividad mercantil y se caracteriza por la coexistencia de dos tipos de socios, los colectivos, que responden personal y solidariamente de las deudas sociales y cuyo nombre ha de servir para formar la razón social; y los socios comanditarios, cuya responsabilidad, al contrario de los socios colectivos, está limitada a los fondos que pusieron o se obligaron a poner en comandita.

En la razón social de una sociedad comanditaria simple nunca podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios; no obstante, «si algún comanditario incluyese su nombre o consintiese su inclusión en la razón social, quedará sujeto, respecto a las personas extrañas a la compañía, a las mismas responsabilidades que los gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario» (art. 147 del CCom).

➤ **Sociedades profesionales**

Se regulan en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Aquellas sociedades mercantiles cuyo objeto social se corresponda con el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales. En este sentido, se entiende por actividad profesional aquella para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente colegio profesional.

➤ **Sociedades mercantiles especiales**

Sociedades cooperativas	Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional.
Sociedades laborales	Aquellas S.A. o S.R.L. en las que, conforme al art. 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre: - Al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. - Ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, con las excepciones del art. 1.2.b) de la citada ley. - El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al 49 % del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.
Sociedades de garantía recíproca	Son sociedades de carácter mercantil de capital variable y formada por socios que son pequeñas y medianas empresas. El objetivo de este tipo de sociedades es dar garantía personal por aval o por otro medio, menos mediante el seguro de caución.
Entidades de capital-riesgo	Son entidades de capital-riesgo (ECR) aquellas entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una serie de inversores mediante una actividad comercial cuyo fin mercantil es generar ganancias o rendimientos para los inversores y cuyo objeto principal viene definido en el artículo 3 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre.
Agrupaciones de interés económico	Los socios se unen en esta agrupación para ayudarse mutuamente sin ánimo de lucro para la agrupación. La finalidad de la agrupación es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad económica de sus socios (art. 2 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico).
Sociedades de inversión	Las sociedades de inversión son aquellas instituciones de inversión colectiva que adoptan la forma de sociedad anónima y cuyo objeto social es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

➤ Webs de las sociedades de capital (art. 11 bis a 11 quáter de la LSC)

Las sociedades de capital podrán tener una página web corporativa. La página web será obligatoria para las sociedades cotizadas.



CUESTIONES

1. ¿Se podrán realizar comunicaciones entre los socios y la sociedad por medios electrónicos?

Sí, siempre que dichas comunicaciones hubieran sido aceptadas por el socio. La sociedad habilitará, a través de la propia web corporativa, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción, así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre socios y sociedad.

2. ¿Por qué normas se registrarán las sociedades de capital?

Las sociedades de capital, en cuanto no se rijan por disposición legal que les sea específicamente aplicable, quedarán sometidas a los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Las sociedades comanditarias por acciones se registrarán por las normas específicamente aplicables a este tipo social y, en lo que no esté en ellas previsto, por lo establecido en la LSC para las sociedades anónimas.

3. ¿Las sociedades de capital tienen carácter mercantil?

Sí, cualquiera que sea su objeto, las sociedades de capital tendrán carácter mercantil (art. 2 de la LSC).

4. ¿Cuándo tendrá nacionalidad española una sociedad de capital? ¿Cuál será su domicilio?

Serán españolas y se registrarán por la LSC todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido (art. 8 de la LSC).

Con respecto al domicilio, las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Aquellas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España (art. 9 de la LSC). Podrán abrir sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

5. ¿Cómo se constituyen las sociedades de capital?

Las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto unilateral. Asimismo, las sociedades anónimas podrán constituirse también en forma sucesiva por suscripción pública de acciones.

Por otra parte, la constitución de las sociedades de capital exigirá escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro Mercantil. No en vano, con la inscripción la sociedad adquirirá la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido.

6. ¿Qué tendrán que recoger los estatutos de una sociedad de capital?

Básicamente, en los estatutos, que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital, se hará constar (art. 23 de la LSC): su denominación; el objeto social, determinando las actividades que lo integran; el domicilio social; el capital social, las participaciones o acciones en que se divide, su valor nominal y su numeración correlativa; el modo o modos de organizar la administración, el número de administradores (o, al menos, el máximo y el mínimo), así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución (si la tuvieren); en las sociedades comanditarias por acciones también se expresará la identidad de los socios colectivos; y el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.

7. Antonio es miembro del órgano de administración de la sociedad FACHADAS, S.A. y quiere crear una página web corporativa. Señala la respuesta correcta:

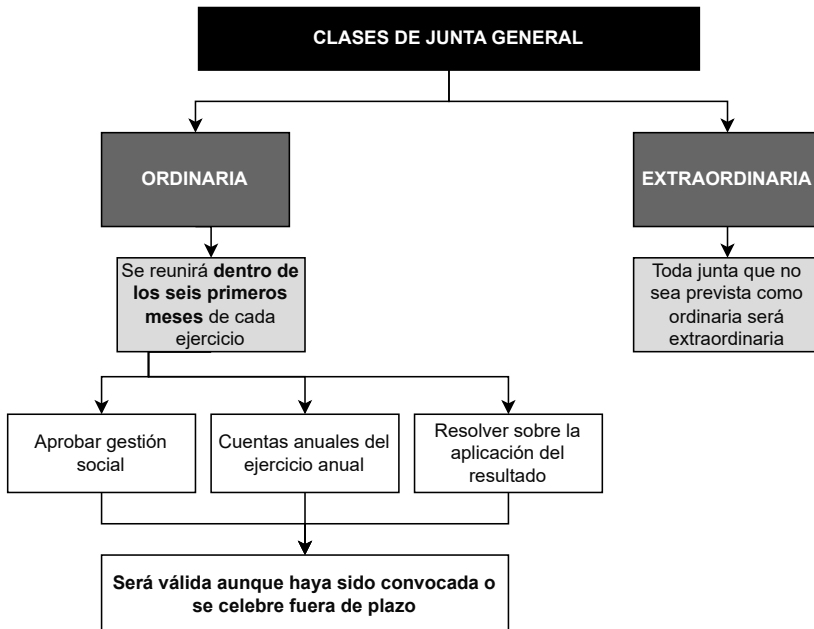
- a) La página web corporativa es obligatoria para todas las sociedades mercantiles.
- b) La creación de la página web corporativa corresponde al órgano de administración.
- c) La página web corporativa es obligatoria para las sociedades cotizadas y su creación se deberá acordar por la junta general.
- d) La creación de página web corporativa es facultativa para todas las sociedades y su creación se acordará por la junta general.

RESPUESTA CORRECTA: C

La junta general

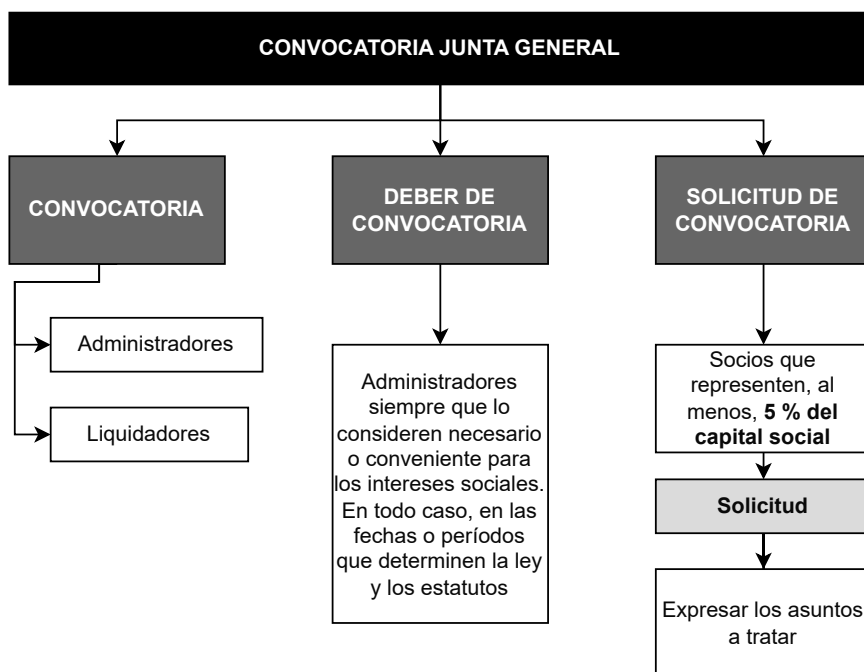
2160

Las juntas generales de las sociedades de capital podrán ser **ordinarias o extraordinarias** (arts. 159 y siguientes de la LSC).



Es **competencia de la junta general** deliberar y acordar los siguientes asuntos:

1. La **aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.**
2. El **nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores** y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el **ejercicio de la acción social de responsabilidad** contra cualquiera de ellos.
3. La **modificación de los estatutos sociales.**
4. El **aumento y la reducción del capital social.**
5. La **supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.**
6. La **adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.** Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25 % del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
7. La **transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo.** [Letra g) del art. 160 de la LSC modificada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con entrada en vigor el 30/06/2023).
8. La **disolución** de la sociedad.
9. La **aprobación del balance final de liquidación.**
10. Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.



CUESTIONES

1. Leopoldo representa el veinticinco por ciento del capital social de la sociedad ARMADOS, S.L. y quiere solicitar a los administradores que se convoque junta general, expresando en la solicitud los asuntos que quiere tratar. ¿Puede Leopoldo solicitar la convocatoria de la junta general?

- a) No, los socios de una sociedad limitada no pueden solicitar la convocatoria de la junta general.
- b) No, ya que Leopoldo representa el veinticinco por ciento del capital social y para poder realizar la solicitud de la convocatoria de la junta general tendría que representar, al menos, el cincuenta por ciento del capital social.
- c) Sí, los administradores deberán convocar la junta general si Leopoldo representa, al menos, el cinco por ciento del capital social y, en este caso, Leopoldo representa un veinticinco por ciento.
- d) Los administradores solo deberán convocar la junta general si consideran que es necesario o conveniente para los asuntos sociales y el resto de los socios no se opone a la celebración de la misma.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. La sociedad EMPRESA, S.L. no ha creado página web corporativa. El administrador desea convocar junta general ordinaria. ¿Cómo debe realizar la convocatoria?

- a) Mediante publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
- b) Por comunicación telefónica a los socios.
- c) Exclusivamente mediante correo electrónico.
- d) A través del tablón de anuncios del domicilio social.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. La sociedad EMPRESA, S.A., ha creado y publicado debidamente su página web corporativa y el administrador desea convocar la próxima junta general. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo según el artículo 173 de la LSC?

- a) Publicando el anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario.
- b) Enviando cartas a todos los socios.
- c) Publicando el anuncio de convocatoria en la página web de la sociedad.
- d) Enviando un correo electrónico sin más formalidades.

RESPUESTA CORRECTA C

En cuanto al **contenido de la convocatoria**, la misma expresará (art. 174 de la LSC):

- Nombre de la sociedad.
- Fecha y hora de la reunión.
- Orden del día (en el que figurarán los asuntos a tratar).
- Cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.

CUESTIONES

1. ¿En qué lugar se deberá celebrar la junta general?

De acuerdo con el artículo 175 de la LSC, la junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio.

2. ¿Qué ocurrirá en el caso de que en la convocatoria no figure el lugar de celebración de la junta general?

Se entenderá que la junta general ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

PLAZO ENTRE LA CONVOCATORIA Y LA CELEBRACIÓN (art. 176 de la LSC)	
Sociedad de responsabilidad limitada	Al menos, quince días.
Sociedad anónima	Al menos, un mes.
Convocatoria individual a cada socio	El plazo empieza a computar a partir de la fecha en que hubiera sido remitido el anuncio al último de ellos

➤ La junta universal (art. 178 de la LSC)

La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.

La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

➤ Asistencia, representación y voto en la junta general (art. 179 y siguientes de la LSC)

Sociedad de responsabilidad limitada: todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general. Los estatutos no podrán exigir para la asistencia a la junta general la titularidad de un número mínimo de participaciones.

Sociedad anónima: los estatutos podrán exigir, respecto de todas las acciones, cualquiera que sea su clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir a la junta general, sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital social.

En cuanto a los administradores, siempre deberán asistir a las juntas generales.

CUESTIÓN

En la SA, ¿puede condicionarse el derecho de asistencia a la junta a la legitimación anticipada del socio?

Sí, en la sociedad anónima los estatutos podrán condicionar el derecho de asistencia a la junta general a la legitimación anticipada del accionista, pero en ningún caso podrán impedir el ejercicio de tal derecho a los titulares de acciones nominativas y de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, ni a los tenedores de acciones al portador que con la misma antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la forma prevista por los estatutos. Si los estatutos no contienen una previsión a este último respecto, el depósito podrá hacerse en el domicilio social.

DERECHO DE VOTO (art. 188 de la LSC)	
Sociedad responsabilidad limitada	Cada participación social concede el derecho a emitir un voto (salvo disposición en contrario de los estatutos).
Sociedad anónima	No será válida la creación de acciones que de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto.

➤ **Conflicto de intereses (art. 190 de la LSC)**

El socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

1. Autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria.
2. Excluirle de la sociedad.
3. Liberarle de una obligación o concederle un derecho.
4. Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor.
5. O dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.

En las sociedades anónimas, la prohibición de ejercitar el derecho de voto en los supuestos contemplados en dos primeros puntos anteriores solo será de aplicación cuando dicha prohibición esté expresamente prevista en las correspondientes cláusulas estatutarias reguladoras de la restricción a la libre transmisión o la exclusión.

Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas anteriormente **se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.**

En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos, **los socios no estarán privados de su derecho de voto.** No obstante, cuando el voto del socio o socios incurso en conflicto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al interés social. Al socio o socios que impugnen les corresponderá la acreditación del conflicto de interés. De esta regla se exceptúan los acuerdos relativos al nombramiento, el cese, la revocación y la exigencia de responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de análogo significado en los que el conflicto de interés se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el socio en la sociedad. En estos casos, corresponderá a los que impugnen la acreditación del perjuicio al interés social.

CUESTIONES

1. ¿Se podrá asistir a las juntas generales por medios telemáticos?

Sí, si los estatutos prevén la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad del sujeto. En la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios previstos por los administradores para permitir el adecuado desarrollo de la junta. En particular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes va-

yan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta. Las respuestas a los socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

2. ¿Existe la posibilidad de que la junta general sea exclusivamente telemática?

Sí, de acuerdo con el artículo 182 bis de la LSC, los estatutos podrán autorizar la convocatoria por parte de los administradores de juntas para ser celebradas sin asistencia física de los socios o sus representantes. En lo no previsto en este precepto, las juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas generales aplicables a las juntas presenciales, adaptadas en su caso a las especialidades que derivan de su naturaleza.

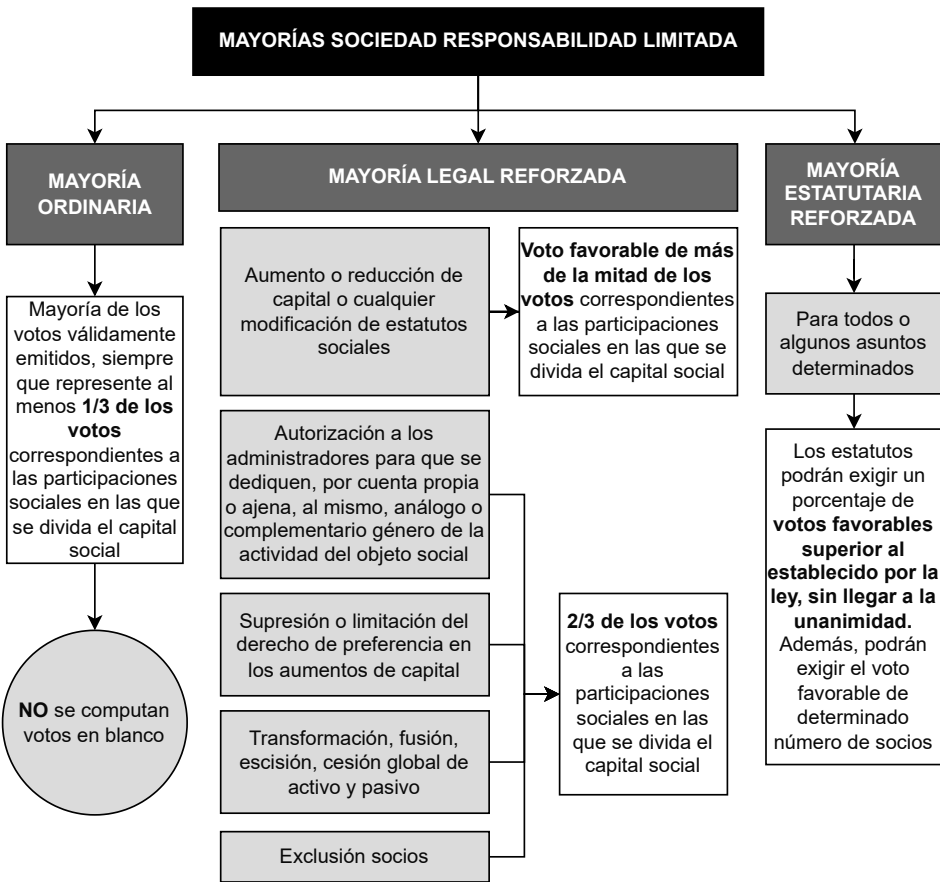
3. ¿Para el ejercicio de derecho de asistencia y de voto es lícita la agrupación de acciones?

Sí, de acuerdo con el artículo 189 de la LSC.

2170

Mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en las juntas generales

➤ **Mayorías en las S.R.L. (arts. 198 y siguientes de la LSC)**



CUESTIÓN

Una sociedad de responsabilidad limitada, que quiere modificar los estatutos sociales, convoca junta general extraordinaria de socios. ¿Cuál será la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo de modificación estatutaria?

- a) Un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divida el capital social.
- b) Dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divida el capital social.
- c) Voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divida el capital social.
- d) Mayoría estatutaria reforzada.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Mayorías en las S.A. (art. 201 de la LSC)**

En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán **por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados** en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la LSC, si el capital presente o representado supera el 50 % bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el 25 % o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50 %.

Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados anteriores.

Impugnación de acuerdos sociales

2180

Son impugnables los acuerdos sociales que (art. 204 de la LSC):

- Sean contrarios a la ley.
- Se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad.
- Lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. **Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.**

No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. Esto se entiende sin perjuicio del derecho del que impugne a instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor.

No procederá la impugnación de acuerdos sociales basada en los siguientes motivos:

1. La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
2. La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
3. La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
4. La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.

El **procedimiento** para la impugnación de acuerdos sociales seguirá los **trámites del juicio ordinario** y lo previsto en la LEC (art. 207 de la LSC).

CUESTIONES

1. ¿Cuál es el plazo de caducidad de la acción de impugnación?

De acuerdo con el artículo 205 de la LSC, la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.

El plazo de caducidad se computará desde la fecha de adopción del acuerdo si hubiera sido adoptado en junta de socios o en reunión del consejo de administración, y desde la fecha de recepción de la copia del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de caducidad se computará desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

2. Loreto quiere impugnar un acuerdo social de la sociedad PAPELERÍA SOSTENIBLE, S.L. con domicilio social en A Coruña. ¿Qué puede hacer Loreto para impugnarlo?

- a) Presentar demanda de juicio especial para la impugnación de acuerdo sociales ante la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de A Coruña.
- b) Presentar demanda de juicio verbal ante la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de A Coruña.
- c) Presentar demanda de juicio ordinario ante la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de A Coruña.
- d) Presentar solicitud de sometimiento a un procedimiento de arbitraje y en caso de no llegar a acuerdo presentar una demanda de juicio ordinario ante la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de A Coruña.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. Una sociedad adopta un acuerdo en junta general, pero aún no lo ha inscrito en el Registro Mercantil. Se interpone impugnación y el tribunal dicta sentencia firme declarando la nulidad. ¿Cuál es el procedimiento a seguir según el artículo 208 de la LSC?

- a) Solo publicar un extracto de la sentencia en la página web de la sociedad.
- b) Inscribir la sentencia en el Registro Mercantil y publicar extracto en el BORME.

- c) Cancelar automáticamente cualquier acuerdo previo relacionado.
- d) No hacer nada hasta que el acuerdo sea inscrito.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Tras declarar la nulidad de un acuerdo inscrito en el Registro Mercantil, se detecta que existen asientos posteriores contradictorios con dicho acuerdo. Señale la respuesta correcta:

- a) Los asientos no se ven afectados.
- b) Se deben cancelar los asientos posteriores contradictorios.
- c) Solo se advierte a la sociedad, pero permanecen inscritos.
- d) Se mantienen mientras no sean impugnados individualmente.

RESPUESTA CORRECTA: B

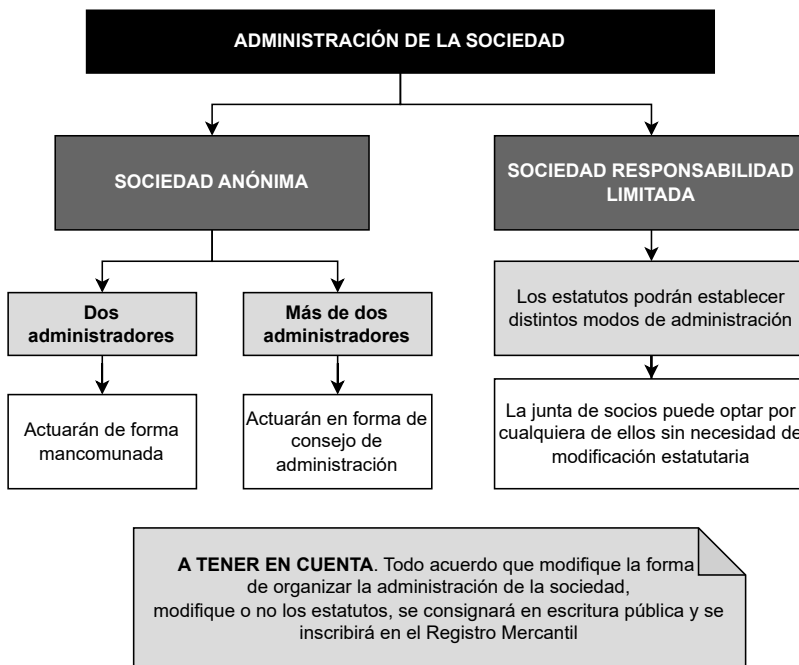
La administración de la sociedad

2190

Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad (arts. 209 y siguientes de la LSC).

Hay varios modos de organizar la sociedad:

- Administrador único.
- Administradores solidarios.
- Administradores que actúen de forma conjunta.
- Consejo de administración.



CUESTIÓN

¿Qué ocurre cuando en los estatutos sociales únicamente se establezca el mínimo y el máximo de administradores?

De acuerdo con el artículo 211 de la LSC, corresponde a la junta general la determinación del número de administradores.

Los administradores de la sociedad de capital **podrán ser personas físicas o jurídicas.**

Salvo disposición contraria de los estatutos, **para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.**

El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.

El consejo de administración deberá estar formado por un **mínimo de tres miembros.** Los estatutos fijarán el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo, correspondiendo en este caso a la junta de socios la determinación del número concreto de sus componentes. **En la sociedad de responsabilidad limitada, en caso de consejo de administración, el número máximo de los componentes del consejo no podrá ser superior a doce.**

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo **responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel.**

De acuerdo con el artículo 238 de la LSC, **la acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad**, previo acuerdo de la junta general, que **puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio, aunque no conste en el orden del día.** Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo.

En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se opusieren a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social.

El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores afectados.

La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada.

El socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general, podrán entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

El socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior podrán ejercitar directamente la acción social de responsabilidad, cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad, sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

CUESTIONES

1. Juan quiere ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores de la empresa TARIMAS, S.L. de la que es socio. Señala la respuesta correcta:

- a) La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio, aunque no conste en el orden del día.
- b) La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio y deberá constar en el orden del día.
- c) La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general y deberá constar en el orden del día.
- d) La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general por mayoría simple.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. ¿Los acreedores pueden ejercitar la acción de responsabilidad contra el órgano de administración de una sociedad?

Sí, de acuerdo con el artículo 240 de la LSC, los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores de forma subsidiaria, cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

3. ¿Cuándo prescriben las acciones de responsabilidad?

De acuerdo con el artículo 241 bis de la LSC, la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.

Las cuentas anuales

2200

Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados (arts. 253 y siguientes de la LSC).

Las cuentas anuales comprenderán el **balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.**

En cuanto al depósito de las cuentas anuales, de acuerdo con el artículo 279 de la LSC, **dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas.** Los administradores presentarán también el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado

de información no financiera, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o esta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.

CUESTIONES

1. ¿Cuál es el órgano competente para formular las cuentas anuales en una sociedad de responsabilidad limitada?

- a) La junta general de socios.
- b) El órgano de administración en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social.
- c) El auditor de cuentas.
- d) El órgano de administración en el plazo máximo de seis meses contados a partir del cierre del ejercicio social.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. ¿En qué momento se deben presentar las cuentas anuales a depósito en el Registro Mercantil?

- a) En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio.
- b) En el plazo máximo de seis meses contados a partir del cierre del ejercicio.
- c) Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales los administradores de la sociedad las presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social.
- d) Dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de las cuentas anuales los administradores de la sociedad las presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social.

RESPUESTA CORRECTA: C

2210

Régimen fiscal de las sociedades mercantiles

➤ Régimen fiscal común de las sociedades mercantiles

En cuanto al régimen fiscal de las sociedades mercantiles, anteriormente enumeradas, no supone sorpresa alguna establecer que, con carácter general, estas tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.

Ahora bien, existen una serie de cuestiones, relativas a los conceptos de «personalidad jurídica» y «objeto mercantil» que debemos tener en cuenta, pues podrían suponer que una determinada entidad tuviese que tributar o no por el Impuesto sobre Sociedades. No en vano, el artículo 7.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), establece que serán contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, cuando tengan su residencia en territorio español (entre otras entidades que recogen las distintas letras del precepto), las «personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil».

Como decimos, de manera generalista las siguientes sociedades serán sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, como sociedades mercantiles:

- Sociedad de responsabilidad limitada.
- Sociedad anónima.
- Sociedad colectiva.
- Sociedad comanditaria.
- Sociedad de garantía recíproca.
- Sociedades limitadas y anónimas laborales.
- Sociedad cooperativa.
- Entidad de capital-riesgo.
- Agrupación de interés económico (AIE).
- Sociedad de inversión, tanto general como inmobiliarias.
- Sociedades profesionales, aunque con las particularidades y en los términos que se especifican en el siguiente epígrafe.

➤ **Las sociedades profesionales de abogados y procuradores y sus particularidades**

Conforme al artículo 1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de dicha norma. Entendiéndose, a tales efectos, que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

Dichas sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes, cumpliendo los requisitos que la propia Ley 2/2007, de 15 de marzo, contempla. En esa medida, podrán revestir la forma de sociedades civiles, anónimas, limitadas, etc. Además, y en lo relativo a su constitución, la norma establece que las sociedades profesionales deberán formalizarse en escritura pública (art. 7) y que dicha escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil (art. 8). Con la inscripción adquirirá la sociedad profesional su personalidad jurídica.

Así las cosas, las sociedades profesionales constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, tendrán personalidad jurídica; lo que, en principio, parece que determinará su consideración como contribuyente por el Impuesto sobre Sociedades. Ahora bien, a este respecto conviene recordar que según el artículo 7.1.a) de la LIS son contribuyentes del IS las personas jurídicas, pero «excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil».

Por tanto, las sociedades civiles tendrán que contar con objeto mercantil para ser contribuyentes por el IS (además de tener personalidad jurídica propia). A estos efectos y según criterio ratificado por Tributos, conviene tener en cuenta que se considerarán como actividades de carácter profesional las desarrolladas por las sociedades civiles profesionales constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo; apuntando la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (V3216-16) de 11 de julio de 2016, lo siguiente:

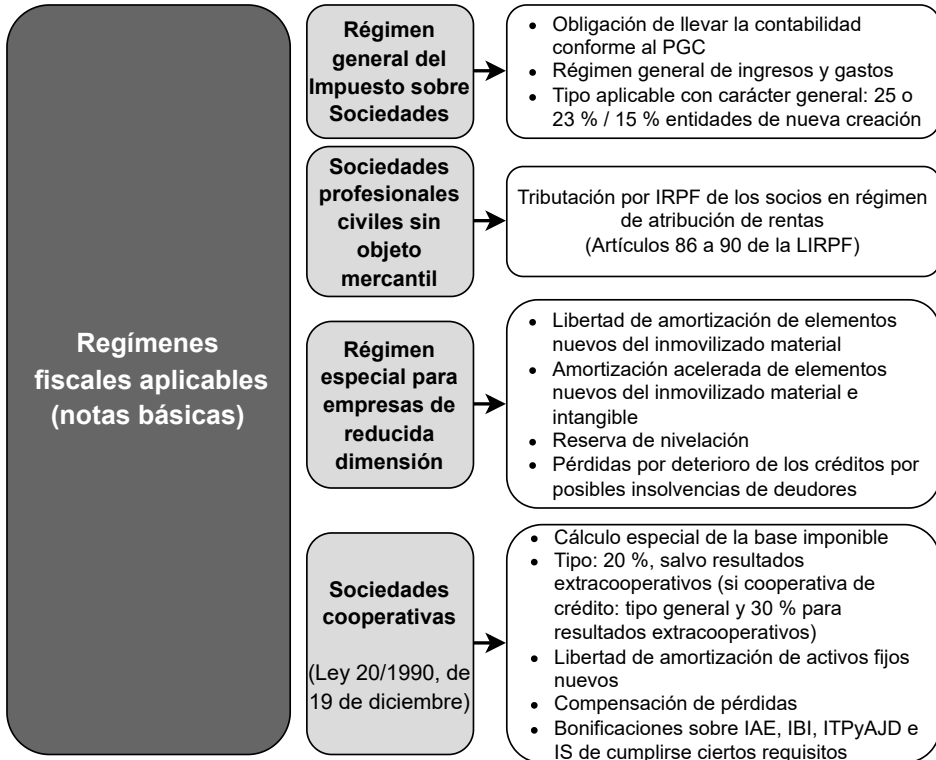
«Adicionalmente la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades requiere que la sociedad civil tenga un objeto mercantil. A estos efectos, se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Quedarán, por tanto, excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito mercantil.

La entidad consultante es una sociedad civil que desarrolla una actividad de carácter profesional excluida del ámbito mercantil, en la medida en que está sometida a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales. Por tanto, no tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.1.a) de la LIS. En consecuencia, seguirá tributando como entidad en atribución de rentas conforme al régimen especial establecido en la sección 2ª del título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio».

En el siguiente esquema se recogen unas notas básicas con respecto a la fiscalidad de las sociedades mercantiles:



RÉGIMEN FISCAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES



Contratos y operaciones mercantiles

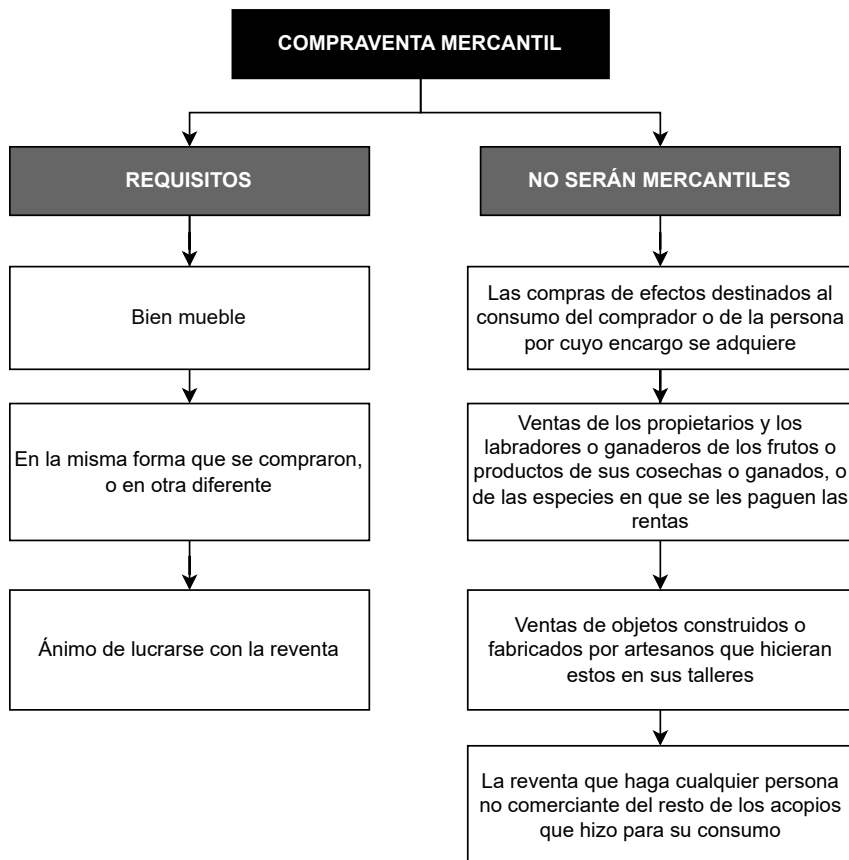
2220

El contrato mercantil es un instrumento que surge frente a la necesidad de regular las relaciones jurídicas que se establecen en el mercado entre los empresarios y los adquirentes de bienes y servicios en el marco de una actividad.

El artículo 2 del Código de Comercio dispone que: «serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga».

No existe un criterio unánime y homogéneo para determinar la mercantilidad de un contrato, si bien un criterio recurrente ha sido el de atender al carácter lucrativo de acto de negocio, es decir, en caso de que la finalidad esencial del contrato sea la obtención de un beneficio tendrá la consideración de mercantil.

➤ **Compraventa mercantil**



➤ **Contratos de colaboración empresarial**

Bajo los llamados contratos de colaboración mercantil se encuentran los tipos contractuales, que podrán estar legalmente contemplados o no, en los que se gestionan intereses ajenos como medio para establecer y obtener la colaboración de un tercero en la realización de determinadas actividades mercantiles de cierta complejidad.

En estas figuras de colaboración mercantil, el objeto del contrato es la **mera realización de una actividad**.

◆ **Contrato de comisión**

El contrato de comisión mercantil es considerado por el Código de Comercio como un contrato de mandato mercantil, y la actividad que ha de constituir el objeto del contrato es el de un trabajo cualificado como acto o contrato mercantil, pero no cualquier actividad. La comisión es un contrato *intuitu personae*, fundado, como el mandato, en la mutua confianza entre los contratantes. Así, el artículo 244 del Código de Comercio señala que

«se reputará comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el comisionista».

Puede definirse el contrato de comisión como el mandato en virtud del cual el mandatario (llamado comisionista) se obliga a realizar o a participar en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona, que será el comitente. Por tanto, el contrato de comisión es un subtipo cualificado del contrato de mandato.

◆ Contrato de agencia

El contrato de agencia es aquel por el cual una persona, ya sea natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones (art. 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia).

◆ Contrato de concesión

El contrato de concesión, también denominado de distribución en exclusiva, es aquel contrato concertado entre dos operadores económicos, en el que uno de ellos se compromete a comercializar (en nombre y cuenta propios), los productos de la otra parte del contrato. El productor o distribuidor (que será el concedente) otorga al concesionario la exclusiva de reventa de sus productos dentro de una zona geográfica determinada y bajo sus directrices de supervisión.

◆ Contrato de franquicia

Mediante el contrato de franquicia, nace una colaboración empresarial mediante la que una empresa (que será la empresa franquiciadora), que ha ideado y experimentado un producto, un servicio o un particular proceso productivo o distributivo, concede a terceros empresarios independientes (que serán los franquiciados) la autorización para producir y vender, o para vender, o para prestar servicios, bajo los signos distintivos y con las modalidades técnicas de comercialización del concedente.

◆ Otros contratos de colaboración: la mediación o corretaje y las cuentas de participación

Mediante el **contrato de mediación**, una de las partes del contrato se obliga a abonar a la otra (que será el mediador o corredor), una remuneración por indicarle la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero por servirle de intermediario en esa conclusión, siempre que haya contribuido eficazmente a ella, dependiendo su remuneración, salvo pacto en contrario, de la celebración del contrato en que ha intervenido.

El contrato de mediación **se integra en los contratos de colaboración y gestión de intereses ajenos**, cuya esencia reside en la prestación de servicios encaminados a la búsqueda, localización y aproximación de futuros contratantes, sin intervenir en el contrato ni actuar propiamente como mandatario.

El mediador facilita la conclusión de un contrato y su remuneración está condicionada generalmente a esta conclusión. El contrato de mediación se asemeja al contrato de manda-

to o al de comisión, pero no se confunde con estos porque la esencia de la mediación radica en que la función del mediador está dirigida a poner en relación con los que pueden ser contratantes, sin intervenir en el contrato, ni actuar como mandatarios; el mediador a diferencia del mandatario no contrata. Tampoco puede equipararse al contrato de agencia, no solo porque el agente recibe un encargo estable, mientras que el del corredor es esporádico, no pudiendo ser la duración de su contrato indefinida, sino también porque el mediador es una persona que actúa tratando de facilitar la conclusión de un contrato, pero sin llegar a ser portador de la defensa de los intereses de una de las partes, como hace el agente. El mediador, según queda dicho, acerca a las partes para que sean ellas las que contraten, no para suplantar a alguna de ellas (por eso, se dice que el corredor tiene una cierta imparcialidad). Tiene derecho a la percepción de una remuneración, que se denomina comisión, que se devenga en el momento de la perfección del contrato que ha facilitado el mediador, sin que el devengo de tal comisión dependa de la ejecución por las partes de dicho contrato. Pero la obligación de pago de tal comisión presupone que el contrato de compraventa que se perfeccione sea el que corresponda a la verdadera situación jurídica y registral del inmueble o inmuebles que se tratan de vender, lo que el agente de la propiedad inmobiliaria que interviene como mediador, tiene el deber profesional de averiguar y conocer.

El contrato de mediación es **atípico**.

El otro de los contratos que hemos mencionado es el **contrato de cuentas en participación**. Este contrato consiste en la colaboración económica en virtud de la cual una persona (partícipe) realiza una aportación patrimonial al negocio de un empresario (gestor) para participar en los resultados económicos del mismo, sin intervenir en su gestión y sin arriesgar mayor capital que el aportado. Esta forma de colaboración económica (como figura intermedia entre el préstamo y la sociedad) ofrece importantes ventajas prácticas, tanto para el partícipe como para el gestor. Para el partícipe, porque le permite participar en los resultados de una actividad mercantil con riesgo limitado; y para el gestor porque le permite obtener recursos financieros para su propio negocio, sin tener que compartir la titularidad ni la gestión del mismo y condicionando la devolución y la remuneración del capital aportado por el partícipe a los resultados del negocio.

El contrato de cuentas en participación se encuentra regulado en los artículos 239 a 243 del Código de Comercio.

Derecho cambiario

El derecho cambiario es aplicable a los denominados «títulos valores» y la Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque, se constituye como la norma principal en su regulación.

De acuerdo con el artículo primero de la Ley 19/1985, de 16 de julio, **la letra de cambio** deberá contener:

- La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del título expresada en el idioma empleado para su redacción.
- El mandato puro y simple de pagar una suma determinada en euros o moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial.
- El nombre de la persona que ha de pagar, **denominada librado**.
- La indicación del vencimiento.
- El lugar en que se ha de efectuar el pago.

- El nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago o cuya orden se ha de efectuar.
- La fecha y el lugar en que la letra se libra.
- La firma del que emite la letra, **denominado librador**.

Si el documento carece de alguno de los requisitos anteriores no se considerará letra de cambio, salvo:

- La letra de cambio cuyo vencimiento no esté expresado se considerará pagadera a la vista.
- A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librado se considerará como el lugar de pago y, al mismo tiempo, como lugar del domicilio del librado.
- La letra de cambio que no indique el lugar de su emisión se considerará librada en el lugar designado junto al nombre del librador.

El pagaré es un título valor por el que **una persona firmante se obliga a pagar a otra o a su orden, una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar que en el documento se indica**. En cuanto a los requisitos formales, el pagaré es un título formal.

El **cheque** viene a ser legalmente una orden o mandato de pago, incorporada a un título de crédito formal y completo, que permite al librador disponer, a favor de una determinada persona o del simple portador del título, de fondos que tenga disponibles en el banco.

El **cheque es una orden pura y simple, no sometida a condición alguna**; es una orden de pago a la vista según el artículo 134 de la Ley cambiaria y del cheque. De esta forma, el artículo 106 de la Ley cambiaria y del cheque no incluye entre las menciones obligatorias del título la del vencimiento o fecha de pago; es una orden de pago sobre fondos disponibles en un banco o entidad de crédito, de tal manera que, por ser pagadero a la vista, el librador debe de disponer de fondos en el banco o entidad de crédito librada, y de no tenerlos, puede incurrir en responsabilidad.

CUESTIÓN

A Rocío le extienden un cheque a la orden. Rocío tiene una deuda por el mismo importe del cheque y decide abonar esa deuda con ese cheque. Señala la respuesta correcta.

- Rocío puede transmitir el cheque mediante endoso, que deberá ser total, puro y simple.
- Rocío no puede abonar la deuda con el cheque ya que los cheques son nominativos.
- Rocío solo podrá abonar la deuda con el cheque si el banco librado manifiesta su conformidad.
- El cheque en ningún caso es transmisible.

RESPUESTA CORRECTA: A

Registro Mercantil

2240

Teniendo en cuenta que el registro mercantil es un registro público, todas las situaciones en él inscritas pueden ser consultadas por terceros, lo cual configura a dicho instrumento como una importante fuente de información acerca de las circunstancias que afectan a los empresarios. De otro modo, tales circunstancias serían difícilmente conocibles, por lo que la publicidad registral contribuye así a crear seguridad en el tráfico jurídico-económico, lo que provoca un aumento de las operaciones.

Conforme al artículo 16 del CCom y el artículo 2 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (RRM), el registro mercantil tendrá por objeto:

- La inscripción de (arts. 81 a 328 del RRM), entre otros, de:
 - Los empresarios individuales.
 - Las sociedades mercantiles.
 - Las sociedades de garantía recíproca.
 - Las cooperativas de crédito, cajas de ahorro, las mutuas y cooperativas de seguros y las mutualidades de previsión social.
 - Las sociedades de inversión colectiva y los fondos de inversión y de pensiones.
 - Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo disponga la ley.
 - Las agrupaciones de interés económico.
 - Las sociedades civiles profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.
 - Los actos y contratos que establezca la ley.
- La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables.
- La centralización y publicación de la información registral, que será llevada a cabo por el Registro Mercantil Central.
- La centralización y la publicación de la información de resoluciones concursales.

CUESTIÓN

Señala la afirmación falsa:

- a) En el Registro Mercantil se inscribirá la organización, dirección y funcionamiento de aquellos actos que afecten al estado civil de las personas, como el nacimiento, la filiación o la vecindad civil.
- b) En el Registro Mercantil se inscribirán las constituciones de sociedades mercantiles.
- c) En el Registro Mercantil se inscribirán las ampliaciones y reducciones de capital.
- d) En el Registro Mercantil se inscribirán a los empresarios y demás sujetos establecidos por la ley, y los actos y contratos relativos a los mismos que determine la ley.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ Presunción legal de exactitud y validez

En virtud de lo establecido por el artículo 20 del Código de Comercio, **el contenido del registro mercantil se presume exacto y válido**; lo cual hace referencia al **principio de legitimación**. Tal presunción se fundamenta en el hecho de que toda inscripción hecha en dicho registro ha de superar normalmente un doble control de notario y registrador y, como mínimo, la calificación del registrador.

No obstante, **esta presunción podrá ser desvirtuada en virtud de una resolución judicial**, pues mediante la misma, los tribunales (que salvaguardan las inscripciones re-

gistrales) pueden declarar la nulidad o inexactitud de los asientos del registro, de modo que los mismos dejen de surtir sus efectos cuando la resolución judicial firme acceda al registro; ello es así de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 20 del Código de Comercio. Además, el apartado segundo de dicho precepto establece que la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes.

Por otra parte, la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos conforme a derecho (mediante contrato que resulte válido con arreglo al contenido del registro). En estos casos, la buena fe de los terceros se presume; sin embargo, si se comprueba que antes de la celebración del acto o contrato, el tercero conocía ya que los datos del registro no eran exactos o válidos, este no quedará protegido por la presunción de buena fe.

➤ **Oponibilidad del acto inscrito**

Este efecto guarda relación con el principio de publicidad material (positiva y negativa). **Los datos que se inscriben en el registro mercantil son oponibles frente a terceros de buena fe desde que los mismos se publican en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.** Por ello los empresarios han de mantener actualizadas sus inscripciones registrales, reflejando así información exacta. Además, en ausencia de inscripción de un acto en el Registro Mercantil se presume su desconocimiento por los terceros, por lo que el empresario debería probar que el dato sí era conocido por ellos para poder oponerlo.

El artículo 21 del Código de Comercio en su apartado 2 recoge **la posibilidad de destruir la presunción de conocimiento por el tercero de lo publicado en el BORME; así, en el caso de operaciones realizadas dentro de los quince días siguientes a la publicación,** los actos inscritos y publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlos. No obstante, esta prueba es compleja, puesto dichos datos se han puesto a disposición pública en el Registro Mercantil y se han publicado en el BORME.

En situaciones de verdadero abuso, **la doctrina entiende que incluso transcurrido el plazo de quince días tras la publicación, el tercero podría demostrar que, actuando con la debida diligencia, ha confiado en circunstancias y hechos claros discordantes con los que han sido objeto de publicidad legal;** de forma que en estos casos, la protección de la confianza derivada de la apariencia jurídica sería más fuerte que la publicidad registral, por lo que quien provoca o mantiene una apariencia jurídica que es más fuerte que la publicidad registral, queda sometido a la responsabilidad derivada de dicha apariencia.

En aquellos casos en los que exista **discrepancia entre la inscripción registral y la publicación en el BORME, los terceros pueden elegir cuál de los dos invocan.** Así, los empresarios son responsables de supervisar que ambas publicaciones coinciden, pues de lo contrario pueden surgirle consecuencias negativas.

En relación con ello, el apartado 3 del artículo 21 del Código de Comercio establece que **quienes ocasionen tal discordancia deberán resarcir al perjudicado.**

Por otro lado, el apartado 4 del mencionado precepto dispone que la buena fe del tercero se presume, por lo que la protección registral recaerá únicamente sobre los que actúen basándose en la apariencia del registro, a no ser que se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.

Además, **los terceros de buena fe pueden invocar en su favor los hechos no inscritos o no publicados**. Sin embargo, la falta de inscripción no puede ser invocada por quien esté obligado a procurarla, ya que en tal caso obtendría un beneficio de una actuación irregular propia, lo que además de ser injusto fomentaría la no inscripción de datos en el registro mercantil, y ello sería contrario al correcto funcionamiento del mismo.

➤ **Eficacia de la inscripción respecto del acto inscrito**

Al inscribir un determinado acto en el registro mercantil, tal inscripción puede producir diversos niveles de eficacia respecto de dicho acto:

1. Eficacia declarativa: este es el **efecto general de la inscripción**, que supone que la validez del acto no depende de la inscripción, sino que con ello solo se da publicidad a una situación que afecta al sujeto inscrito; teniendo en cuenta los especiales efectos que se derivan de esta inscripción (oponibilidad a terceros y protección de terceros de buena fe).

2. Eficacia constitutiva: en ciertos casos de gran relevancia, **el legislador está interesado en que se produzca la inscripción del acto, para darle la correspondiente publicidad registral**, por lo que dispone otro nivel de eficacia para tal inscripción, de modo que la propia validez del acto dependerá de la inscripción y el mismo no desprenderá efectos jurídicos hasta ese momento. En estos supuestos excepcionales, la inscripción se convierte en un requisito esencial de forma (ejemplo: la constitución de determinadas sociedades, las operaciones de modificación estructural o la delegación de facultades en un consejero delegado).

➤ **Efectos de la inscripción**

Legitimación: el contenido del registro se presume exacto y válido. Los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

Oponibilidad: los actos sujetos a inscripción serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Fe pública: en caso de que se declare que el contenido del Registro Mercantil no es exacto o es nulo, esto no puede perjudicar los derechos que adquirieron otros sujetos de buena fe que confiaron en el contenido del registro.

➤ **Proceso de inscripción**

Los artículos 18 y siguientes del Código de Comercio regulan el denominado procedimiento de inscripción, el cual se caracteriza por ser un procedimiento tasado en cuanto a plazos, que comienzan a transcurrir desde el momento en que se hace constar el asiento de presentación. La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público; solo podrá practicarse en virtud de documento privado en los casos expresamente prevenidos en las leyes y en el RRM.

Una vez que consta el asiento de presentación, el registrador ha de examinar básicamente la validez formal (la legalidad de las formas extrínsecas) del documento en cuya virtud se solicita la inscripción. Asimismo, sobre las bases del documento que se le presenta, el registrador deberá valorar la capacidad y legitimación del otorgante, analizando si se cumplen los requisitos básicos o las normas imperativas, así como la validez de su contenido (esto es lo que el art. 18 del Código de Comercio denomina «calificar»).

CUESTIONES**1. ¿En qué momento habrá de solicitarse la inscripción en el registro mercantil?**

Como norma general, la inscripción en el Registro Mercantil ha de solicitarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para la práctica de la misma (art.19.2 del CCom).

2. ¿Cuánto tiempo tiene el registrador mercantil para calificar el asiento de presentación?

El artículo 18 del Código de Comercio en su apartado 4 establece que el plazo máximo para inscribir el documento será de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación. Por tanto, el registrador dispone de dicho plazo para decidir si da curso o no a la inscripción. En caso de que la calificación no sea realizada dentro de los quince días, la ley dispone que pueden imponerse sanciones al registrador mercantil, y además el sujeto interesado en la calificación, podrá instar del registrador ante quien se presentó el título, que la lleve a cabo en el término improrrogable de tres días o la aplicación del cuadro de sustituciones, para obtener una calificación alternativa por medio de otro registrador incluido en dicho cuadro.

La calificación hecha por el registrador mercantil puede dar lugar a dos clases de pronunciamientos diferentes:

1. **Calificación positiva:** en caso de que el registrador mercantil califique el título positivamente, no existirá posibilidad de recurso por parte de la persona interesada en la inscripción registral.
2. **Calificación negativa:** el registrador calificará negativamente el título en caso de que aprecie la existencia de defectos subsanables o insubsanables (generalmente suelen ser subsanables). Si los defectos imputados al título fueren subsanables, el registrador suspenderá la inscripción y extenderá, a solicitud del interesado, anotación preventiva que caducará a los dos meses desde su fecha; si los defectos fueren insubsanables, se denegará la inscripción sin que pueda practicarse anotación preventiva (art. 62 del RRM).

**El abogado/a mercantil: asesoramiento y representación
de las sociedades mercantiles**

2250

En este punto mencionaremos la Ley 39/1975, de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano administrador de determinadas sociedades mercantiles.

En esta norma se recoge la figura del «letrado asesor» de sociedades mercantiles.

Las sociedades mercantiles deberán contar de forma obligatoria con un letrado asesor cuando cumplan los requisitos previstos en el artículo 1 de la citada norma:

- Tratándose de **sociedades domiciliadas en España, cuando su capital sea igual o superior a 300.506,05 euros, o el volumen normal de sus negocios, según el balance y la documentación contable correspondiente al último ejercicio fiscalmente sancionado, alcance la cifra de 601.012,10 euros o la plantilla de su personal fijo supere los 50 trabajadores.**
- Tratándose de **sociedades domiciliadas en el extranjero, cuando el volumen de sus operaciones o negocios en las sucursales o establecimientos que tengan en España sea igual o superior a 300.506,05 euros o su plantilla de personal fijo supere los 50 trabajadores.**